

TERMES ET CONDITIONS

Clause 1 (Objet du Contrat)

Le présent contrat est conclu entre Auto Prudente, Lda. (ci-après dénommée "le bailleur") et le client identifié dans la première clause des conditions particulières (ci-après dénommé "le locataire"). Les présentes conditions générales s'appliquent à la location, sans préjudice de toute dérogation ou modification effectuée par écrit.

Clause 2 (Locataire et Conducteurs Supplémentaires)

- 1 - Le locataire et les conducteurs supplémentaires doivent avoir au moins 25 ans et au moins 2 ans d'expérience de conduite au moment de la signature du contrat, et posséder un permis de conduire valide de catégorie B. S'ils ne sont pas résidents dans l'UE, ils doivent posséder un permis de conduire international.
- 2 - En cas de non-respect de ce qui précède, le véhicule ne sera pas livré, le contrat sera résilié et le locataire sera redevable des frais d'annulation selon le tarif en vigueur.

Clause 3 (Livraison et Restitution du Véhicule)

- 1 - Toutes les livraisons et restitutions hors des locaux du bailleur, du lieu convenu ou des heures d'ouverture seront facturées selon le tarif en vigueur.
- 2 - Le véhicule est remis au locataire à la date de signature du présent contrat, le bailleur se réservant le droit d'exiger le paiement d'une caution.
- 3 - Le véhicule est remis en bon état de fonctionnement, propre, avec tous ses accessoires et pneus en bon état.
- 4 - Le locataire s'engage à maintenir le véhicule en bon état et à le restituer avec tous les documents et accessoires dans l'état de livraison, à la date prévue. Toute perte ou dommage aux accessoires sera à la charge du locataire.
- 5 - Le locataire s'engage à restituer le véhicule dans les locaux du bailleur ou au lieu convenu, dans les heures d'ouverture, sauf accord contraire écrit.
- 6 - En cas de non-restitution à la date convenue, le bailleur se réserve le droit de reprendre le véhicule aux frais du locataire.

Clause 4 (Utilisations Interdites)

Le véhicule loué ne peut pas être utilisé : (a) pour le transport rémunéré de personnes ou de marchandises ; (b) pour des compétitions ou essais de conduite ; (c) pour remorquer d'autres véhicules ; (d) sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments affectant la conduite ; (e) hors du Portugal continental sans autorisation écrite préalable ; (f) par des personnes non identifiées dans ce contrat ; (g) sur des routes non goudronnées.

Clause 5 (Carburant)

Le véhicule est livré avec le plein et doit être restitué avec le plein. En cas de restitution avec moins de carburant, les frais de carburant manquant plus les frais de ravitaillement seront facturés selon le tarif en vigueur.

Clause 6 (Amendes et Infractions)

Le locataire est seul responsable de toutes les amendes et pénalités résultant d'infractions commises pendant la période de location. Le bailleur se réserve le droit de facturer des frais administratifs pour le traitement de ces infractions.

Clause 7 (Entretien et Réparation du Véhicule)

- 1 - Si le locataire constate un problème mécanique, il doit immédiatement immobiliser le véhicule et contacter le bailleur pendant les heures d'ouverture.
- 2 - En cas d'immobilisation pour panne sans réparation sur place possible, le locataire sera transporté aux locaux du bailleur (heures d'ouverture) ou à l'adresse indiquée dans le contrat (hors heures d'ouverture).
- 3 - Le locataire sera responsable des frais de remorquage si la panne est due à une mauvaise utilisation du véhicule.
- 4 - Le véhicule doit être restitué propre intérieur et extérieur. Des frais de nettoyage seront facturés si ce n'est pas le cas.

Clause 8 (Assurances)

- 1 - Le véhicule loué dispose d'une assurance responsabilité civile obligatoire et d'une couverture dommages propres jusqu'à 50 000 000,00 EUR, valable au Portugal. Le locataire doit choisir l'une des options suivantes :

Option A - CDW : Couvre tous les dommages au véhicule en cas d'accident. Le locataire paie une franchise variable selon le type de véhicule.

Option B - Super CDW : Couvre tous les dommages et le vol total ou partiel. Le locataire paie une franchise réduite.

Option C - Super CDW PREMIUM : Couvre tous les dommages et le vol avec franchise nulle.

- 2 - Ne sont couverts par aucune option d'assurance : les dommages aux clés, pneus, jantes, dessous et toit du véhicule (sauf collision), et le mauvais carburant.

- 3 - Seuls le locataire et les conducteurs désignés dans ce contrat bénéficient de la couverture choisie.

- 4 - Les dommages causés sur routes non goudronnées ne sont couverts par aucune option.

- 5 - En cas de vol, le locataire doit déclarer l'incident aux autorités compétentes immédiatement et fournir le rapport de police au bailleur dans les 24 heures.

- 6 - En cas d'accident, le locataire doit remplir un constat amiable sur les lieux et notifier immédiatement le bailleur.

Clause 9 (Responsabilité)

- 1 - Le locataire est seul responsable de tous les dommages causés au véhicule, à des tiers ou à leurs biens pendant la période de location.
- 2 - Le locataire est responsable de tous les dommages causés sur routes non goudronnées quelle que soit l'option d'assurance choisie.
- 3 - Le bailleur se réserve le droit de débiter la carte de crédit du locataire pour tout dommage, amende ou montant dû après la restitution du véhicule.

Clause 10 (Caution)

Le bailleur se réserve le droit de bloquer un montant sur la carte de crédit du locataire à titre de caution. Le montant varie selon la catégorie du véhicule et l'option d'assurance choisie, selon le tarif du bailleur.

Clause 11 (Juridiction)

Le présent contrat est régi par le droit portugais. Tout litige découlant de ce contrat sera soumis aux tribunaux du district judiciaire de Faro, Portugal.